

1500447-68.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO LINS DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

KAMILLE VITORIA SANTOS GONÇALVES e THIAGO LINS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500447-68.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500447-68.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO LINS DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

KAMILLE VITORIA SANTOS GONÇALVES e THIAGO LINS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da lei 8.072/90, porque no dia no dia 18 de fevereiro de 2022, na Rodovia Castelo Branco, 5000, Remédios, nesta cidade e

comarca de Osasco, traziam consigo/transportavam, para fins de tráfico, 6.579 (seis mil, quinhentos e setenta e nove) microtubos plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido total de 2,86 quilogramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 18, laudo de constatação a fls. 14/17 e laudo de exame químico-toxicológico fls. 156/157.

Denúncia recebida em 03 de março de 2022 (fls. 112).

Réus citados (fls. 171 e 191). Respostas apresentadas (fls. 212/213).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 74/75).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A Defesa insistiu na absolvição alegando contradições probatórias, ilicitude das provas e de forma subsidiária postulou regime menos severo, redução da pena, substituições legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação procede. Embora enxuto, o conjunto probatório é harmônico e reclama o desfecho condenatório.

Os policiais narraram que visualizaram o réu guiando a moto citada na denúncia, fizeram a abordagem após breve acompanhamento. A ré carregava uma mochila e dentro dela encontraram quantidade significativa de cocaína, dividida em porções pequenas prontas para comercialização.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador" (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

Em juízo, os réus negaram a acusação. Admitiram a existência da mochila, que seguiam para o destino mencionado pelos policiais, mas negaram que os entorpecentes estavam dentro da mochila. Alegaram que na mochila estavam apenas as roupas do filho do acusado. Ambos eram e ainda são namorados.

A defesa insistiu na circunstância da placa da moto, alegando que não estava entortada, consoante demonstra a foto de fls. 24. Não obstante tal informação, obtempero que os próprios acusados admitiram a existência da mochila mencionada pelos policiais, que era a ré quem a carregava. Negaram apenas a existência das drogas.

Não há qualquer prova a corroborar as alegações defensivas.

Por fim, em relação à decisão citada pela defesa, ressalto que não houve busca pessoal ou veicular, já que a mochila estava com a acusada. A situação narrada, portanto, se refere a situação absolutamente diversa, até porque não se trata de

detenção de réus negros ou pardos a revelar preconceito, racismo, dentre outros. Ao contrário, como se percebe na filmagem da audiência. Inexiste, portanto, a ilicitude probatória mencionada

A quantidade de entorpecentes apreendida, bem como o teor dos depoimentos colhidos em juízo que confirmam a dinâmica dos fatos, demonstram a ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Não vinga, portanto, as alegações defensivas.

O conjunto probatório é harmônico e coerente. A condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação das penas, sendo de rigor a aplicação do princípio da individualização penal, não obstante a quantidade significativa de drogas apreendidas.

KAMILLE VITORIA SANTOS GONÇALVES

A ré é primária. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes agravantes. Presente a atenuante menoridade, que deverá ser considerada quando da fixação do regime.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e tendo em vista a primariedade da acusada, diminuo em 2/3 (dois terços) a sanção penal.

Torno como pena definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas da ré, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Considerando a ausência de qualquer elemento objetivo de prova que relacione a acusada às organizações criminosas, considerando ainda a primariedade e menoridade, bem como de rigor a diminuição da pena privativa de liberdade acima efetivada, não obstante a quantidade de entorpecentes apreendida, para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena,

De se lembrar o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art.5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts. 2º e 60, p.4, inc.III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o direito em sua própria "realidade

histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante – a qual pertence este mesmo legislador – ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e, não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas.”

Em suma, no exercício do controle difuso, declaro inconstitucional o parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06, no que se refere à exigência de regime rigoroso de cumprimento da pena privativa de liberdade sem possibilitar ao julgador a individualização penal.

THIAGO LINS DA SILVA,

O réu é tecnicamente primário. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes atenuantes. Presente a agravante reincidência, circunstância que reclama majoração da reprimenda em 1/6 (um sexto).

A míngua de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como pena definitiva 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A pena pecuniária segue os ditames da lei especial.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial fechado, em face do montante da sanção e da reincidência.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

condenar THIAGO LINS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO – regime fechado - , e ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

condenar KAMILLE VITÓRIA SANTOS GONÇALVES, qualificada nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO – regime aberto - e ao pagamento de 166 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Transitada em julgado, os nomes dos condenados deverão ser lançados no rol dos culpados.

Considerando, por fim, o tempo de prisão provisória já cumprido, bem como a primariedade, as atenuantes, a redução de pena, exigindo a fixação de regime mais brando no cumprimento da pena privativa, defiro à ré o recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário. De imediato, o(s) alvará(s) de soltura em favor de Kamille, mantida a custódia provisória do corréu por força da reincidência.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

P. R. I. C.

OSASCO, 9 de junho de 2022